

1500116-44.2021.8.26.0632

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2097661/2021 - 01º D.P. JALES, 17257413 - 01º D.P. JALES, 1212/21/227 - 01º D.P.

JALES, 2097661 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 1212/21/227 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500116-44.2021.8.26.0632 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500116-44.2021.8.26.0632

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2097661/2021 - 01º D.P. JALES, 17257413 - 01º D.P. JALES, 1212/21/227 - 01º D.P.

JALES, 2097661 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 1212/21/227 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS KEVIN ISERI OMINE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

VISTOS.

MATHEUS KEVIN ISERI OMINE foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a exordial acusatória (fls. 101/105), no dia 10 de abril de 2021, por volta de 21h40, na Rua Vicente Mariano Filho, altura do número 2720, Vila Rute, nesta Cidade e Comarca de Santa Fé do Sul, MATHEUS KEVIN ISERI OMINE, qualificado à fl. 07, transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 13 (treze) porções de maconha, com peso aproximado de 44,26 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 09/10, rebatimento fotográfico de fl. 15, laudo de constatação de fls. 27/29 e laudo do exame químico-toxicológico de fls. 145/147.

O réu foi preso em flagrante e recolhido na Cadeia local (fls. 1/3). Foi realizada audiência de custódia, de modo que a prisão flagrancial foi convertida em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal (fls. 46/48).

Após, concedida a liberdade provisória em 13/04/2021 (fls. 106/107).

O réu foi notificado em 17/05/2021 (fls. 157) e apresentou resposta à acusação às fls. 191/198.

A denúncia foi recebida na data de 18/01/2022 (fls. 203/204).

Realizada audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, o MP apresentou alegações finais orais. A Defesa apresentou alegações finais escritas a fls. 240/245.

A Defesa alegou a ausência de confissão quanto ao compartilhamento das drogas e a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 2/3); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9/10); pelos rebatimentos fotográfico (fls. 15); pelos laudos de constatação dos entorpecentes (fls. 27/29); pelo exame químico toxicológico (fls. 145/147); pelo depoimento em solo policial de Higor Willian Martin Justi (fls. 4), Mauro Vilalva Rodrigues (fls. 5), Ricardo dos Santos (fls. 6) e pelo interrogatório do acusado MATHEUS KEVIN ISERI OMINE (fl. 7).

A autoria do delito é incontestada e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a testemunha Mauro Vilalva Rodrigues declarou que: "(...) estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando passou um veículo Astra de cor Prata com diversas pessoas. Em razão de terem denúncia de uma festa que estava sendo realizada, que iria acontecer em um rancho na cidade de Santa Fé do Sul, resolveram abordar tal veículo. Que no veículo haviam cinco pessoas, e em abordagem pessoal não foram encontrado nada de ilícito, porém no banco traseiro do veículo havia uma sacola com doze trouxinhas de maconha e um cigarro. Que os policiais militares questionaram de quem era a droga, de início ninguém quis assumir, após insistência dos policiais o indiciado MATEUS assumiu a droga e falou que não iria vendê-la e sim que iria compartilhar a droga com amigos, durante a festa. Em razão dos fatos proferiu a voz de prisão em flagrante em desfavor do autor e conduziu ele até esta CPJ."

Em juízo, a testemunha confirmou em essência o depoimento anteriormente prestado, declarando que, no dia dos fatos, foi abordado um veículo no qual estava dentro o acusado; que foram encontradas bebidas e a droga apreendida; que MATHEUS alegou durante a ocorrência que a droga seria utilizada por ele e seus amigos; que não conhecia o réu anteriormente.

Em solo policial, a testemunha Ricardo dos Santos declarou que: "(...) tinham denúncia de uma festa que estava sendo realizada, que iria acontecer em um rancho na cidade de Santa Fé do Sul. Que observaram um veículo Astra de cor Prata com diversas pessoas e realizaram a adequada abordagem. No veículo haviam cinco pessoas. Na abordagem pessoal não foram encontrados objetos ilícitos, todavia, no banco traseiro do veículo havia uma sacola com doze trouxinhas de maconha e um cigarro. Que questionamos para saber de quem era a droga e, no início, ninguém se manifestou, mas, depois de algum tempo MATEUS assumiu a droga. Ele narrou que não iria vendê-la e sim que iria dar a droga para amigos compartilhar a droga com amigos, durante a festa. Depois da voz de prisão conduziram os autores até esta Delegacia."

Em juízo, a testemunha declarou que estavam em patrulhamento e segundo informações recebidas, haveria uma festa não autorizada em razão da situação de pandemia; que foi realizado patrulhamento nas entradas/saídas da cidade, quando foi visualizado o veículo Astra em que estava o réu em questão; que dentro do veículo haviam vários jovens em situação suspeita; que dentro do veículo, no banco traseiro haviam porções de maconha; que haviam outras substância (bebidas); que MATHEUS se apresentou como sendo o possuidor da droga apreendida e que não conhecia

anteriormente o acusado.

O acusado MATHEUS KEVIN ISERI OMINE, perante a autoridade policial, afirmou: "(...) comprei a droga de um desconhecido na cidade de Santa Fé do Sul e essa droga era para meu uso. A droga estava porcionada assim era porque era para uso. Como não era só eu para usar eu dividi em umas 10 porções para que meus amigos usassem. As duas porções maiores era para eu usar. Seria para meus amigos usarem no rolê onde eles estavam. Esclareço que não era para meus amigos que estavam no carro e sim para os amigos do rolê. Eu não era organizador da festa e sim estava fazendo a divulgação. Que não conheço o organizador da festa. Que nunca aconteceu nada assim comigo. Que estou arrependido. Que quero que comuniquem meus pais que fui preso, caso eles não saibam."

Em juízo, o réu confessou os fatos retro descritos e que foram destacados na denúncia, declarando que de fato levava consigo a droga apreendida. Alegou, também, que foi usuário de droga, especificamente de maconha, e que não faz mais uso da substância entorpecente. Declarou que a droga seria para uso próprio e para compartilhar com os amigos, mas sem intenção de lucro.

Pois bem.

A droga vem descrita no auto de apreensão de fls. 9/10, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 27/29 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 145/147, em que apontada a presença dos princípios ativos característicos na substância apreendida: "Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)."

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

Com efeito, o acusado afirmou que a droga apreendida, para além de ser utilizada para consumo próprio, seria também compartilhada com seus amigos.

Neste ponto, importante consignar que, por inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser confrontada com os demais elementos probatórios trazidos à cognição.

Partindo dessa perspectiva, depreende-se que a confissão tecida pelo réu é corroborada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede investigativa.

Como cediço, os policiais são agentes públicos e, por isso, os seus relatos são dignos de credibilidade, constituindo, quando seguros e coerentes, tal como na hipótese ora em julgamento, importante meio de prova.

Não podem, pois, tais agentes ser considerados inidôneos ou suspeitos para prestar depoimentos, por conta de mera condição funcional. Outrossim, não há nos autos indicação de que as testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

A ação penal, contudo, é parcialmente procedente.

À míngua de prova segura e inequívoca acerca da traficância imputada ao réu nos autos, não ficou demonstrado que a droga apreendida em poder de Matheus se destinava a comercialização, o que determina a desclassificação para a conduta criminosa prevista no § 3º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Judicialmente o réu confessou a posse da droga apreendida. Disse que "a maconha que ele transportava era para seu próprio uso e de seus amigos próximos, que não cobraria pelo uso do material apreendido e que na época dos fatos era usuário da referida substância."

No caso dos autos, há, de forma incontestada, prova quanto a propriedade da droga pelo acusado. No entanto, não há comprovação segura quanto ao tráfico de entorpecentes, razão pela qual não é possível imputar ao réu a prática de tal infração penal. Por conseguinte, em observância ao princípio do "in dubio pro reo", merece prosperar a desclassificação da conduta para o crime previsto no § 3º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Outrossim, é certo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois o acusado foi abordado por policiais, em patrulhamento, que lograram êxito em impedir que o acusado oferecesse os entorpecentes para pessoas de seu relacionamento.

Diante do iter criminis percorrido pelo agente, o qual ainda estava a caminho da festa, entendo que a minorante da tentativa deve se dar no patamar máximo 2/3.

Assim, de rigor a condenação do acusado como incurso no art. 33, §3º, da Lei n. 11.343/2006 c.c. art. 14, II, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

Art. 33, §3º da Lei 11.343/06:

Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade é insita ao tipo;
- b) O acusado é primário;
- c) Não há considerações quanto à sua conduta social;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) Não se aplica o comportamento da vítima por se tratar de crime difuso, sem sujeito passivo determinado;
- f) As circunstâncias do crime não extravasam do ordinário; e
- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006

(a) natureza: trata-se da substância denominada "maconha", a qual, em meio ao mundo das substâncias entorpecentes, não é das mais nocivas à saúde, razão esta não demonstra a necessidade de exasperação da pena-base nesta vetorial;

(b) quantidade: a quantidade apreendida não demonstra a necessidade de exasperação da pena-base nesta vetorial.

Na fase intermediária, não existem circunstâncias agravantes.

Milita em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão espontânea, porquanto foi utilizada para convencimento do juízo. Porém, a atenuante genérica não incide, dado não ter o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, frente ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Não se tendo consumado o crime, como acima observado, atua a causa de diminuição prevista pelo artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, no patamar de 2/3, dado o iter criminis percorrido, atingindo-se as penas de 2 meses de detenção e 233 dias-multa.

Assim, fixa-se a reprimenda em 2 meses de detenção e 233 dias-multa

Regime inicial de cumprimento da pena

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo, o regime ABERTO, adequado à consecução das finalidades da sanção penal.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44, caput, e § 2º, primeira parte, CP), substituo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da pena substituída, à razão de uma hora por dia de condenação, consoante determinar o Juízo da execução.

Valor unitário do dia-multa

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a

denúncia, para o fim de condenar o réu MATHEUS KEVIN ISERI OMINE como incurso no artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 2 meses de detenção e 233 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial ABERTO.

Substituo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da pena substituída, à razão de uma hora por dia de condenação, consoante determinar o Juízo da execução.

Em atenção ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois assim permaneceu, sem percalços ao processo, após ser liberado provisoriamente.

Por fim, no que concerne à concessão dos benefícios da Justiça gratuita, a benesse deve ser requerida na fase de execução da sentença. Oportunidade em que deverá demonstrar ao Juízo da Execução sua condição financeira e postular eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas (Nesse sentido: TJ-SP - APR: 1501966-89.2019.8.26.0637, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2021).

Autorizo que se proceda à destruição das drogas apreendidas, caso a providência ainda não tenha sido adotada.

Após o trânsito em julgado:

- a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;
 - b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);
 - c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
 - d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei.

P.I.

Santa Fe do Sul, 22 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA